

La propriété publique

- Domaine public, domaine forestier et domaine privé de l'Etat.
- Le régime juridique du domaine a été créé à partir de 1914, et repose sur la distinction fondamentale, empruntée au droit français, du domaine public et domaine privé de l'Etat.
- Loi n° 57-19 relative aux biens immobiliers des Collectivités Territoriales (Dahir du 14/07/2021).

1- La distinction du domaine public et du domaine privé de l'Etat

- Dahir du 1^{er} juillet 1914 sur le domaine public / Absence de texte de portée générale régissant le domaine privé de l'Etat.
- Critère de distinction :
 - L'affectation à l'usage de tous;
 - Affectation directe;
 - Affectation au service public / + Aménagement pour l'exploitation d'un service public (Aménagement spécial);
 - Cet aménagement peut résulter soit de la situation même du bien, soit des travaux qui y ont été effectués.

2- La réalisation de l'affectation

- L'affectation des biens du domaine public naturel : (eau sous toutes ses formes, rivages de mer) résulte du fait de la nature;
- L'affectation du domaine artificiel : (produit de travail humain : voies, ponts ...) classement/déclassement.

3- Les caractères de la propriété du domaine public

- Inaliénable, imprescriptible, insaisissable.

4- La délimitation du domaine public

- Procédure générale : Art. 7 du dahir du 1^{er} juillet 1914 (Délimitation par décret, enquête publique);
- Les procédés spéciaux (Droit de l'urbanisme) :
 - La reconnaissance des voies publiques : - relevant de l'Etat (décret), relevant de la commune (Arrêté du Président du Conseil Communal);
 - **L'alignement** (loi 12-90).
 - Arrêté d'alignement simple (10 ans d'utilité publique);
 - Arrêté d'alignement valant acte de cessibilité (2 ans d'utilité publique);
 - Plan d'aménagement (voies, places, parkings) (10 ans d'utilité publique).

5- Utilisation du domaine public

- Usage collectif (principes : liberté, égalité, gratuité, exceptions);
- Usage privatif :
 - Autorisation d'occupation temporaire (10 ans, exceptionnellement pour 20 ans, révocable, titre précaire, versement de redevance);
 - Autorisation conventionnelle (concession, cahier des charges, loi du 10 décembre 1999).

6- La protection du domaine public

- Protection due aux caractères de la propriété du domaine public
 - Inaliénable, insaisissable, imprescriptible;
 - Pas d'expropriation d'utilité publique;
 - Immatriculation d'un immeuble ne peut faire disparaître la domanialité publique de ce bien.
- Protection pénale;
- Voisinage du domaine public
 - Servitudes administratives (passages, implantation d'appui de lignes électriques ou téléphoniques, zones de protection autour des aéroports, d'ouvrages militaires ...).

7- Le domaine privé de l'Etat

- Biens possédés par les collectivités publiques et qui ne sont affectés ni à l'usage direct du public, ni à un service public + biens affectés à un service public mais sans aménagement spécial et qui ne sont pas essentiels pour le fonctionnement de ce service.
- **Composition :**
 - Terres récupérées de colonisation;
 - Terres dessertes et incultes;
 - Biens vacants et sans maître (terres mortes)...
- **Modes d'acquisition**
 - Privilège régalien : confiscation pénale, sanctions administratives, droit de préemption, bénéfice des terres mortes ou des successions en déshérence;
 - Expropriation pour cause d'utilité publique;
 - Acquisition à l'amiable (achat, échange, donation ...) ↔ autorisation par arrêté du Ministre des finances.

- **La gestion du domaine privé de l'Etat**

- La Direction du Domaine privé de l'Etat (Ministère des finances);
- Domaine forestier : L'Agence Nationale des Eaux et Forêts;
- Le domaine minier : Département ministériel chargé des mines.

- **Utilisation du domaine privé de l'Etat**

- Conditions de droit commun (location);
- Conditions exorbitantes (contrat d'occupation sous la forme de contrat administratif comportant des clauses exorbitantes ou des obligations de service public);
- L'aliénation doit être réalisée par voie d'adjudication sauf cas de textes spéciaux.

Délimitation du domaine privé de l'Etat

- Procédure administrative (Dahir du 03 janvier 1916).